



גליון 278

השיעור השבועי מסו'ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ז' כסליו תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת וישלח

שימוש בסיר חשמלי בשבת (הלכות בישול ו') | מקרר ששכחו לכבות בו את המנורה

נושאי השיעור: המשך בירור הדין בשימוש בסיר בישול חשמלי בשבת | מקרר ששכחו לכבות בו את המנורה | גדר מתעסק ודבר שאינו מתכוון | אם פסיק רישיה זה דאורייתא או דרבנן | הדלקת נורת לד או מנוע של מזגן בימינו | חשש איסור בונה בהדלקת חשמל בשבת | פתיחת ברז המים החמים בשבת | אמירה לגוי לפתוח את המקרר בשבת | אמירה לגוי במקום של הסרת מנוע | פסיק רישיה דלא ניהא ליה בדרבנן | הליכה במקומות שיש מנורה הנדלקת כשעוברים תחתיה | בדבר המקררים החדשים בימינו

במקצת, אבל זה לא הנושא עכשיו ואכמ"ל] אני חושב שאפשר לעשות דבר פשוט, לקחת מכסה קטן של סיר, ולהניח אותו בתוך הסיר החשמלי, וזה מגביה את הסיר הפנימי שבתוכו האוכל, וממילא זה היכר ואין את החשש של מיחזי כמבשל.

שהרי כשם שבאש גלויה אפשר להניח עליה טס של מתכת, ועל הטס להניח את הקדירה, וכפי שביארתי בשיעורים הקודמים זה יהיה עדיף מגרופה או קטומה, [- פלטה זה עוד יותר קל, כי בפלטה אין כפתור ובסיר בישול יש, אבל גם כך אין חיוב לכסות את הכפתורים], בוודאי שבסיר בישול חשמלי כאשר עושה היכר כמו שאמרתי - להניח מכסה בתחתית של הסיר, הרי שלא יהיה בזה משום מיחזי כמבשל. באופן כזה הסיר גם פחות נוגע בדפנות, כיון שהסיר הזה בנוי שהוא נעשה צר למעלה. וממילא החימום יהיה פחות מאשר אם הסיר יהיה מונח במקומו, אבל באופן זה יהיה מותר להכניס לתוכו מאכלים ללא כל חשש. ואין חשש של שהיה ולא מדין בישול, זה הופך להיות כמו פלטה. [- תזהרו לא להניח שם צלחת זכוכית, זה עלול להתפוצץ...].

כמו כן יכול להניח שם 'נייר אלומיניום' - 'נייר כסף'. לקחת כמה אחדים, אולי עשרה חתיכות [- מוכרים היום חתוך - אסור לחתוך את זה בשבת], לקפל אותם ולהניח אותם בתוך הסיר, וזה מגביה את הסיר החיצוני. וההיכר הזה ניכר, כיון שכמו שבאש שרואים את האש מכוסה, כך גם בסיר חשמלי כשרואים את הסיר החיצוני שלא יושב טוב והוא מוגבה, ממילא יש היכר, וזה לא מיחזי כמבשל.

ג. שכחו לכבות את המנורה במקרר

בזמן האחרון, כמעט בכל שבת בא מישהו אחר ושואל אותי את השאלה הזו, שכחו את המנורה שבמקרר דלוקה וכל האוכל במקרר, ומה ניתן לעשות. והנה כאן בשכונת 'הר נוף' ב"ה יש הרבה גויים. [אני אומר 'ברוך השם' כי חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה (ברכות נד.), הגויים

א. שימוש בסיר בישול חשמלי בשבת

בסוף השיעור הקודם עסקנו בעניין שימוש בסיר בישול חשמלי בשבת. וביארתי, שסיר בישול חשמלי, שזה סיר לבישול איטי (Crock-Pot), יש לו דין של אש גמורה. ולפי זה להניח תבשיל בכלי דינו ממש כמו להניח על גבי האש, שאם זה מצטמק ורע לו בוודאי מותר, אך אם זה כמאכל בן דרוסאי או שזה מבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו, זה משתבח כמו חמין, זו מחלוקת חנניה וחכמים, הסברתי את זה כבר בשיעור הקודם ואכמ"ל.

אך יש עוד פרט אחד חשוב שצריך להדגיש אותו. למשל, האם מותר להכניס חתיכות בשר מבושלות לתוך תבשיל הנמצא בסיר כדי לחממם. כלומר, כאשר סתם סיר נמצא על פלטה, והתבשיל שבו מבושל לגמרי ורוצה להכניס בתוכו קוגל למשל, כדי שיתחמם, הוא עוטף את הקוגל ומכניס אותו לסיר ותוך כמה דקות הוא מתחמם - מותר. אין גם בעיה של מגיס כיון שכל התבשיל שבסיר מבושל לגמרי.

אבל בסיר בישול חשמלי, כמו שאסור להניח את הסיר הזה, אולי יהיה אסור גם להכניס לתוכו כל דבר בשבת. וזה כבר לא קשור לדיני שהייה, אלא השאלה היא אם יש בזה חשש של מיחזי כמבשל. ואם אסור להניח סיר על האש אז אולי גם יהיה אסור לפתוח את הסיר בישול החשמלי הזה ולהכניס לתוכו דברים מבושלים. וצריכים לא רק להגיד מותר או אסור, אלא צריכים למצוא גם רעיונות לפתור את הבעיה, שהרי כנראה זה אמצעי החימום היחיד שלו, אין לו פלטה, הוא חיבר אותה לשעון שבת וכבתה בלילה, נשאר לו רק את הסיר בישול חשמלי של החמין, ולכאורה לתוכו אסור לתת כלום משום מיחזי כמבשל.

ב. הפתרון לחימום בסיר בישול בשבת

אבל יש לכך פתרון, שהנה ברוב סירי הבישול החשמליים גופי החימום נמצאים מסביב בצדדים, ולא מלמטה. [- יש בזה שאלה של הטמנה

לכבוד מורינו ורבינו עטרת ראשינו

מרא דארעא דישאל מרן הראשון לציון

רבינו דוד יוסף שליט"א

נשיא בית הדין הגדול

לרגל הכתרתו בכתר מלכות להנהיג את העם היושב בציון
יהא רעוא דתינשא מלכותו אכולא כרכא, ולא יעדיה מיין זייה ויקריה,
וכסאו ירוש ונשא וגבה מאוד, עד יבוא ינון ולו יקהת עמים במהרה בימינו, אמן.

שיש פה באים בשביל לטפל באנשים זקנים וחולים, וזה דבר חשוב מאוד. ומשתמשים בגויים הללו לכל מיני דברים, ובאמת חשוב מאוד לדעת מה מותר ומה אסור לבקש מהם]. והשאלה נשאלת, האם מותר לקרוא לגוי לפתוח את המקרה.

ד. מה זה 'מתעסק'

אני רוצה קודם כל להסביר את יסוד הדברים, כדי שתבינו למה אני אומר את המסקנה הזו, אני לא רוצה רק לומר מותר או אסור. הנה במלאכות שבת יש כלל (פס"ג): מלאכת מחשבת אסרה תורה. סוף מעשה במחשבה תחילה. דהיינו שבמלאכות שבת, כדי שפעולת החילול שבת תהיה אסורה, צריך שיתכוון לעשות את הפעולה הזו. יש לפעמים מצב שאדם עשה פעולה שהוא בכלל לא התכוון לעשות את הפעולה. למשל, אדם עומד ומדבר עם חברו, ופתאום נשען על המתג של החשמל, ונדלק האור או כבה, זה לא נקרא שוגג או מזיד, זה נקרא שעשה דבר בלי כוונה. הוא לא התכוון לעשות את הפעולה, זה נקרא מתעסק.

גם במתעסק ישנם כמה חילוקים. יש מתעסק שהוא יותר גרוע, למשל, שעומד סמוך לקיר ופתאום בא מישוה ודחף אותו על הקיר ונכבה או נדלק החשמל, שאמנם גם לא התכוון להישען על הקיר. מבחינת ההלכה, זה קל וחומר שהוא מתעסק יותר גרוע, הוא לא צריך לפחד שכשיבוא משיח יצטרך להביא קרבן, כי זה לא נקרא שוגג. זה לא מלאכת מחשבת.

ה. מעשה שבת במתעסק

נוסף על כך כתבתי בספר שלי (הלכה כדורה על סימן ש"ח) בעניין מעשה שבת במתעסק, למשל, אדם נשען ולא שם לב ונדלקה הפלטה מחמתו, והאוכל התבשל, שאין לזה דין מבשל בשבת, כי זה מתעסק בעלמא. ואכמ"ל.

ו. דבר שאינו מתכוון

אחרי דין של מתעסק יש דין של דבר שאינו מתכוון שזו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי (פס"ג). ואנחנו נוקטים להלכה כדעת רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר.

דוגמא לדבר שאינו מתכוון: אדם שנמצא בחצר שיש שם עפר, ורוצה לגרור שם כיסא, אפילו כיסא פלסטיק פשוט שכשגרור אותו באדמה יכול להיות שזה אפילו לא יעשה חריץ, ספק אם יהיה חריץ, האם יש בזה משום חורש? זה נקרא שהוא עשה מלאכה? הרי כוונתו היא רק לגרור את הכיסא, הוא לא רוצה לחרוש. כלומר הוא מודע לכך שזה עלול לעשות חריץ, אבל הוא לא מתכוון לכך. באופן כזה זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ומותר. וזו דעת רבי שמעון, וכך היא להלכה. שכל דבר שעושה ואין לו כוונה לעשות את המלאכה, הוא מתכוון לדבר אחד ונעשה דבר אחר - מותר.

דבר שאינו מתכוון אינו דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה. מפני שבמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוון למלאכה אבל אינו מתכוון לתוצאה, לעומת זאת בדבר שאינו מתכוון הוא כלל אינו מתכוון למלאכה, ולכן מותר. אבל, זה בתנאי שרוב הסיכויים שפעולת הגרירה לא תעשה חריץ באדמה, [- לכן הבאתי דוגמא של כיסא פלסטיק, שרוב הסיכויים שלא יהיה שום חריץ באדמה, אכן זה תלוי באיזה אדמה מדובר אם יש שם עפר וכיו"ב]. אבל אם יש מיטה מברזל גדולה וכבדה, וגורר אותה במקום שיש שם עפר, באופן שברור שייווצר חריץ, אומרת הגמרא (שם ע"ה) שרבי שמעון מודה שזה אסור "מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות".

ז. פסיק רישיה

מה זה פסיק רישיה? פירוש המילים 'פסיק רישיה ולא ימות' היינו, תחתון את הראש ולא ימות? כגון אדם שבנו הקטן בוכה, והוא רוצה לשעשע את הילד, והוא אדם משונה כזה שאומר, אני אחתון את הראש לעוף ואתן לילד את הראש שישחק בו. והוא אומר, אני לא מתכוון להרוג את העוף, וכי מה זה לא מתכוון? וכי אפשר לחתון את הראש והוא לא ימות? במצב כזה מודה רבי שמעון שאסור.

ח. פסיק רישיה במלאכה דאורייתא אסור מהתורה

בכמה מקומות בגמרא יש ראיות שבפסיק רישיה במלאכה דאורייתא - אסור מן התורה. בתשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם (ש"ת ברכה ארבעה סימן יט) מובא, שהיה רב אחד שכתב לרבנו אברהם בן הרמב"ם שזה דרבנן, ורבינו אברהם ענה לו במילים תקיפות מאוד מאוד שלא נכון, וזה דאורייתא. כמו כן גם ברמב"ם בכמה מקומות (ראה פק"א מהלכות שבת הלכה ו' ועוד) רואים שפסיק רישיה זה ממש איסור מהתורה. וכן התוספות (שם ק"ה). ד"ה ט' מביאים בשם בעל הערוך (ענין סנה), שפסיק רישיה דלא ניהא ליה - שלא אכפת לו מזה,

זה אסור מדרבנן. מזה אנחנו מבינים שאם זה ניהא לי, זה דאורייתא. כלומר יש מחלוקת לגבי אם לא ניהא ליה אם זה דאורייתא או דרבנן, ומשמע בבירור שבניהא ליה זה איסור מדאורייתא לכל הדעות.

יש איזה רב אחד שראיתי שכתב איזה מאמר, ובו הביא שפסיק רישיה זה רק מדרבנן. וזו פשוט טעות. בשו"ת יביע אומר (ח"ד סימן ל' אות ט') כתב בנושא הזה בקיצור, והביא שם את דברי רבנו אברהם בן הרמב"ם, והוא כותב שזה פשוט וברור שפסיק רישיה אסור מהתורה.

ט. איסור הדלקת חשמל בשבת כשאין חוט המתלהט

לאור כל האמור, השאלה נשאלת במקרה שלנו, אתה פותח את המקרר ואתה יודע שהמנורה תידלק, שכחת את המנורה [- יש היום מקררים, שיש משהו שכתוב מבחוץ אם הוא מכון על מצב שבת או לא], כלומר שאין פה שום ספק שהמנורה תידלק ברגע שהדלת תיפתח, אבל הוא אומר, הרי אני מה איכפת לי המנורה הזו, אני רוצה את האוכל שנמצא במקרר, אני לא מתכוון להדליק אותה. בכל אופן אסור, כיון שזה פסיק רישיה.

והנה, לפני שנים אני זוכר, שהמנורה בתוך המקרר הייתה מתחממת, ואם דלת המקרר הייתה נשארת פתוחה הרבה זמן - המנורה היא כמו אש והיא עלולה היתה להתפוצץ. היה חוט המתלהט בתוך המנורה. בימינו כבר אין דבר כזה, יש דבר חדש היום שכל המנורות הן 'לד' שהוא לא מתחמם. אני התעניינתי הרבה אצל כל מיני חשמלאים בנושא הזה. ותדעו שבזמנו היה דיון על ה'פלורסנטים' - היום זה הולך ומתמעט. והפלורסנטים של פעם לא היה בהם שום חוט שמתלהט. אבל דרך ההפעלה שלהם הייתה עם 'סטארטר'. לא יודע אם אתם זוכרים, שזה היה כמין מכשיר עגול קטן בתוך המנורה. ובו היה חוט המתלהט - והוא מתחמם כמו אש. בפלורסנטים החדשים כיום אין סטארטר, מה הם עשו? הכניסו את הסטארטר לתוך הפלורסנט, פשוטו כמשמעו. פעם מישוה הראה לי, היה פלורסנט שהתקלקל, הוא הוציא את הפלורסנט מהמקום שלו ושבר אותו, וראיתי בפנים שיש חוט של אש, זה חוט המתלהט. כלומר בפלורסנטים צריך לבדוק כל מקרה לגופו, אני לא חשמלאי ואני לא יודע, אבל יש פלורסנטים, אולי חלקם, שזה דאורייתא. לעומת זאת במנורת לד, אין שום חוט מתלהט. לכן זה גם מחזיק מעמד הרבה זמן, וזה צורך פחות חשמל, כי אין שום חום בפנים. ולכן איסור ההדלקה שלהם הוא רק מדרבנן.

אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב לפני עשרות שנים (ש"ת יביע אומר ח"ד סימן ל"ח) על מנוע של מזגן, ובמקביל גם הגר"י וייס מ'העדה החרדית' כתב (ש"ת מנחת יצחק ח"ג סימן כ"ג) בנושא הזה, ושניהם כתבו שאין שום חוט שמתחמם, וממילא זה דרבנן. אין פה מבעיר, אלא רק מוליד כוח חדש, ומוליד זה דרבנן.

י. איסור הדלקה וכיבוי חשמל משום בונה

אמנם החזון איש (מועד סימן ט' אות ט') סובר, שכל פעולה חשמלית, יש בה משום מלאכת בונה וסותר. לכן לפי החזון איש, גם הדלקה של מנורת לד אסורה מהתורה משום בונה. לחזון איש יש יסוד גדול איך להסביר את הנושא של מלאכת בונה, יש מגן אברהם וט"ז שמדברים בנושא של הברגה ועל יסוד דבריהם החזון איש מייסד יסוד גדול. לבעל התניא יש הסבר אחר בזה. ויסוד דברי החזון איש הוא, שהדלקת חשמל בשבת זה אסור משום בונה בשבת. וכיבוי החשמל זה אסור משום סותר. ואכמ"ל.

כשהחזון איש פרסם את זה בספר שלו, הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך שהיה אז אברך צעיר - זה היה כמה שנים לפני פטירת החזון איש - שלח לו מכתב שבו כתב לו שדבריו תמוהים, וכתב לו עליהם כמה השגות. והחזון איש ענה לו בכמה מכתבים, שבהם הוא מסביר את השיטה שלו. בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן י"א) הביא את כל ההתכתבות הזו. אני עברתי על הכל וזה לקח הרבה זמן... זה מאוד מעניין. בימים אלו אני עוסק במלאכת בונה, וכדי להבין את הדברים כראוי צריך לעבור על כל הדברים של החזון איש שם. וגם התשובות של הגרש"ז אויערבאך יש להם השלכות הלכתיות. ניתן להבחין שהרבנים שהולכים אחרי שיטת החזון איש, הם מחמירים בעוד כמה דברים, כמו במשחק 'לגו', שלפי החזון איש יכול להיות שזה אסור. אכן בלגו יש סברות אחרות להקל.

יא. הפוסקים לא העלו את הסברה של משום בונה בחשמל

ביביע אומר (ח"א ח"א"ח סימן יט) מביא טענה מאוד הגיונית נגד החזון איש, שכשהמציאו את החשמל היו הרבה גדולי ישראל שראו דבר חדש, וישבו לדון אם מותר או אסור בשבת, וכמעט כל גדולי ישראל קבעו על החשמל שהמציאו בזמנו, שבהתחלה המציאו מנורות חשמל, וכמעט כולם קבעו שיש בזה מבעיר ומכבה. אמנם הכיבוי זה דרבנן, אבל ההדלקה של החשמל זה מבעיר מדאורייתא. והם התייחסו גם לעניין של מוליד דרבנן, אבל

אף אחד מהם לא התייחס לשאלה אם יש בזה משום בונה או לא. אמנם היה פוסק אחד או שניים שהעלו את הנקודה הזו - אך גם הם כתבו שאין בזה משום בונה. כלומר כל הפוסקים לא חששו לסברת החזון איש. וגם לאחר החזון איש עוד גדולי ישראל שדיברו בזה והם לא אסרו את החשמל משום בונה.

יב. פתיחת המקרר כשהמנורה דולקת הלכה למעשה

לאור כל האמור, אם אכן יש מנורה של לד בתוך המקרר, ופותח את המקרר בשבת, הרי שזה פסיק רישיה בדרבנן. וממילא זו מחלוקת עצומה באחרונים, ומי שרוצה לראותה היא הובאה בשו"ת יביע אומר (ח"ד סימן לט), וזו תשובה עניקית שבה מקיף את כל סוגיות הש"ס. [- מי שאין לו כח לזה כי זה לוקח כמה ימים ללמוד את זה, אני יכול להקל עליו את המלאכה, בספר שלי על סימן ש"ח בתשובות שבסוף הספר (סימן ט) הבאתי תמצית בקצרה ממש, מה שבייבא אומר כתב ב-30 עמודים. מצד אחד קיצרתי, אך מצד שני הוספתי על פסיק רישיה לשעבר ועוד ואכמ"ל]. איך שלא יהיה זו מחלוקת שאינה מוכרעת, זו ההגדרה. אנחנו יכולים לצרף את זה כסניף להקל, אבל זה לא מספיק כדי להקל בפני עצמו. לפי זה אנחנו קובעים להלכה חד משמעית, שאם המנורה נדלקת בתוך המקרר, אסור לפתוח את הדלת של המקרר למרות שהמנורה היא של לד.

יג. עצימת העיניים כדי לא ליהנות מהאור

אם כן כיון שפסיק רישיה בדלא ניחא ליה בדרבנן מותר, וכמו שכתבו התוספות (סע), אמנם יש בזה מחלוקת באחרונים, אבל ביביע אומר (ח"ד ס"א) מיקל בזה. הרי המנורה הזו מיועדת לא סתם ליופי, ייעודה הוא להקל, ואכן זה יותר נוח שאפשר לראות את מה שקורה במקרר. אם כן יבוא מאן דהוא ויאמר שיש לו פטנט, והוא לעצום את העיניים. לפתוח את המקרר כהרגלו בימות החול, ולעצום עיניו, ייקח מבלי להסתכל. ממילא הדלקת המנורה תהיה בגדר של לא ניחא ליה. ואכן כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה (סוף סימן ט"ז ד"ה דלא) ועוד כמה מקומות. וכך רואים בגמרא (שם קג.) דעביד בארעא דחבריה, דהיינו ש"לא ניחא ליה" היינו שזה לא איכפת לו. השאלה היא אם בעצימת עיניים יש לזה גדר של לא ניחא ליה? יש בזה מחלוקת, הגר"ז אוערבאך כותב בנושא הזה, וכן הגאון הרב מאיר מאזוז כתב בנושא הזה.

אני חושב שעצימת עינים אין בכוחה להחשיב כ'לא ניחא ליה', כי לא ניחא ליה, זה צריך שיהיה דבר באופן כללי. זה כרגע עצם את העיניים זה לא מועיל להשיב את זה, זה לא ניחא ליה. לכן גם לגבי חדר מדרגות שנדלקת בו מנורה, אם יעצום את העיניים וילך לאט לאט, זה לא נקרא לא ניחא ליה, כי צריך להסתכל באופן כללי.

יד. פסיק רישיה בגוי

לאור זאת יש לומד עוד, שאם מדובר במנורת לד, הרי שאפשר לומר לגוי לפתוח את דלת המקרר. אכן אם זו מנורה שמתחממת, זו מחלוקת, אבל עדיין אפשר להקל. ואבאר את יסוד הדברים. הנה כתב התרומת הדשן (סימן סו), והובא ברמ"א (סימן נ"ג סעיף ט), שפסיק רישיה בגוי, מותר. וההסבר של הדברים הוא, שהרי גם בפסיק רישיה הוא לא מתכוון, הוא אמנם עושה פעולה, אבל אינו מתכוון שהמנורה תידלק. זה דבר שאינו מתכוון. וליהודי המצווה לשמור תורה ומצוות זה נחשב מלאכת מחשבת. אבל לגוי, כיון שמבחינתו הוא פטור מהמלאכות, ממילא ברגע שאינו מתכוון, גם אם זה יהיה פסיק רישיה - מותר. כי היחס לפסיק רישיה שנעשה על ידי הגוי הוא שזה כמו מתעסק, כי הוא לא מצווה.

הגאון מוילנא מסביר ברמ"א, שמה שהתיר בפסיק רישיה בגוי, זה דווקא בדרבנן. דהיינו שהרמ"א סובר שיש להחמיר בפסיק רישיה בדרבנן, אך על ידי גוי הוא מתיר. אבל כמעט כל הפוסקים חולקים על הגאון מוילנא. תראו באחרונים בסימן רנ"ג. ובספר שלי על אמירה לגוי? הארכת בזה שכמעט מכל הפוסקים גם מהראשונים יש ראיות שסברו שפסיק רישיה בגוי אפילו בדאורייתא, מותר לגמרי.

טו. פתיחת ברז המים החמים בזמן פעילות יונקס או בוילר

לאור זאת יש לומר גם לגבי נידון נוסף, בחורף יש בתים שמחממים את הבית בהסקה, מה שנקרא 'יונקס'. באופן כזה אסור לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים, משום ברגע שמרים את הברז של המים החמים, נדלק גו והוא מבעיר אש גדולה שמחממת מהר מאוד את המים, ויש פה פעולה של הבערה ממש. זה לא פסיק רישיה, זה מבעיר בידיים. אבל ברוב הבתים עדיין יש בוילר, שזה חימום מים על ידי חשמל, וכך גם בחו"ל, בארצות הברית, זה מאוד מצוי בבתי המשותפים. יש להם מים חמים כל הזמן.

והנה כאשר פותחים את ברז המים החמים ויוצאים מים, וכדי שהמים יצאו צריך שיהיה לחץ, וממילא כאשר יוצאים המים החמים נכנסים מים קרים לתוך הדוד. ברגע שנכנסים מים קרים לתוך הדוד, הם מתבשלים שם. ואמור"ר מרן זצוק"ל כתב על כך תשובה בשו"ת יביע אומר (ח"ד סימן לא) שבה הוא מנסה למצוא כמה צדדים להתיר, ולבסוף הוא אומר שאי אפשר להתיר, והוא מחמיר בזה.

טז. לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים בשבת

לכאורה חימום המים באופן כזה שרק כאשר פותח את ברז המים החמים נכנסים מים קרים ומתבשלים, זה פסיק רישיה. הרי כמו אדם שפותח את הברז סתם בביתו - וכי הוא חושב על המים שיכנסו בצינור?! בוודאי שלא, הוא חושב על המים שהוא רוצה שכעת יצאו. ויש צד להגיד שזה גם לא ניחא ליה. אבל מרן לא פסק את דעת הערוך להתיר בלא ניחא ליה, ועדיין זה יהיה אסור. ממילא אסור לפתוח ברז של מים חמים בשבת כשזה מתחמם על ידי בוילר, אולי אפשר להגיד את זה ספק מלאכת מבשל. וביונקס יש בזה שתי מלאכות, גם מבשל וגם מבעיר.

אשר על כן כיון שזה פסיק רישיה מותר יהיה לומר לגוי לפתוח עבורי את המים החמים בשבת, כדי לשטוף אתם את הידים וכיו"ב, פסיק רישיה מותר בגוי. כמו שאמרנו לגבי מקרר. שיכול לומר לגוי שיפתח או יסגור עבורי את המקרר. כמובן שתמיד יותר טוב לרמוז לגוי, אבל מעיקר הדין, אם הוא לא מבין, בוודאי שמותר להגיד לו שיפתח. ולסגור את דלת המקרר זה יותר קל, כי לסגור זה כיבוי, וכיבוי אפילו אם זה מתחמם, זה מכבה גחלת של מתכת, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה כבר שני דרבנן. אמירה לגוי, והמלאכה בעצמה היא רבנן, והרי זה שבות דשבות במקום צורך.

יז. השגריי ששימש כגוי של שבת

כשהייתי בחור צעיר בבית של אממ"ר מרן זצוק"ל היינו לומדים בחברותא בלילות שבת. פעם אחת בעודנו לומדים, נכנסה אימא ע"ה ומספרת ששכחה לכבות את המנורה שבתוך המקרר, פתחה את המקרר ונדלקה המנורה. ואממ"ר אמר לה מיד שאסור לסגור את המנורה, ולכן לקחתי כיסא והנחתי על פתח המקרר כדי שהדלת לא תיסגר מאליה. זה אירע לפני כ-45 שנה. ולכן אחרי שעתיים, בשעה מאוחרת בלילה, המקרר התחיל להשמיע קולות של טרקטור. אז אמרתי לאממ"ר מרן זצוק"ל, אבא, תדע לך, אם תשאיר את זה ככה, אני חושב שעד מוצאי שבת המקרר ינפח את נשמתו... ואז אממ"ר אמר לי, שבוודאי אפשר להקל על ידי גוי, והורה לי ללכת להביא גוי.

באותם ימים אממ"ר התגורר ב'רחביה', איפה תמצא גוי בשעה 11 בלילה ברחביה?! התחלתי לחשוב איפה אפשר למצוא גוי בשעה כזו, וזכרתי שלא רחוק משם יש את קונסוליה של טורקיה, ובוודאי שיש גוי. הלכתי לשם, דפקתי בדלת, והנה יוצא אחד עם גופייה ומכנסיים קצרים, ניסיתי לדבר איתו אבל הוא לא מבין מילה, ואני לא מבין מילה. היה ברור לי שהוא גוי, הוא היה נראה גוי. לכן קראתי לו, שיבוא אחריי, והוא בא, והלך אחריי כמו כבש... כשהגענו לבית הראיתי לו את המקרר, והוא כנראה הבין ומשך את הכיסא וסגר את הדלת של המקרר. אמרתי לו? אז הוא פתח את הדלת של המקרר שוב... אמרתי לו לא, לא, וסגר שוב...

לאחר מכן אמרתי לאממ"ר, הבאתי את הבחור הזה ממרחק, לתת לו כסף אנחנו לא יכולים בשבת, אבל צריך לתת לו משהו. היתה שם קערה עם פירות, אממ"ר מרן זצוק"ל סימן לו על הקערה, והוא לקח תפוח ובא לצאת מהבית. ואז, אני לא יודע מה עבר לו בראש, כנראה הוא הבין שקראנו לו רק כדי לסגור את הדלת של המקרר, והוא חזר והניח בכעס את התפוח על השלחן, וטרק את הדלת בחוזקה, והלך.

אנחנו צחקנו על כל התקרית, אבל במוצאי שבת, אממ"ר מרן זצוק"ל חזר מבית הכנסת, והנה הטלפון מצלצל, אממ"ר אפילו עוד לא הספיק לעשות הבדלה. והטלפון מצלצל ולא מפסיק, ואז אממ"ר מרן זצוק"ל אמר לי, תענה! כשעניתי לטלפון היה זה ראש הממשלה מנחם בגין ע"ה, והוא אומר כך: כבוד הרב, הבוקר קיבלתי טלפון מרא ממשלת טורקיה, שהוא מוחא מחאה על כך שהרב הראשי הזמין אליו את הקונסול הכללי של טורקיה, שישגור לו את הדלת של המקרר... אממ"ר כמובן התנצל שלא ידע שאכן הוא הקונסול [- ככה נראה קונסול?!], מה היה לו לומר!...

יח. מעשה שבת בהסרת המונע

יש במקרר נקודה נוספת שמחממתה יש להתיר לומר לגוי לפתוח. הנה יהודי שטעה או אף במזיד - פתח את הדלת של המקרר בשבת, בכל זאת מותר לאכול את האוכל שבתוך המקרר. משום שהוא לא עשה פעולה באוכל, הוא הסיר את המונע מהאוכל, שהרי היתה דלת סגורה, אי אפשר היה להגיע לאוכל, ובכך שפתח את הדלת הוא הסיר את המונע מהאוכל, אבל

בוודאי שלא נעשתה מלאכת איסור באוכל. וזו סברה טובה מאוד.

יט. גבאי שטלט את מפתח בית הכנסת אם מותר להיכנס אליו

בשול"ת אגרות משה לא מסכים עם הסברה הזאת. שהנה יש ויכוח גדול על טלטול ברשות הרבים בזמננו. הגר"מ פיינשטיין סבר שיש לנו רשות הרבים בזמן הזה. והוא דן (ח"י חלומי סימן עז) על בית כנסת שהדלת סגורה, והגבאי של בית הכנסת שהיה אדם לא כל כך דתי שטלט את המפתח, לא בשינוי, ופתח את הדלת. והגר"מ פיינשטיין פסק שם שאסור להיכנס לבית הכנסת. ולכאורה הרי זה מעשה שבת בהסרת המונע בלבד, ומשמע שהחמיר בזה.

אמנם, יכול להיות שהוא רצה לגדור גדר, ולכן הוא החמיר. אבל מאידך נראה בדבריו שהוא לא החשיב את הסברה של הסרת המונע כלל. אני לא יודע.

איך שלא יהיה, הסברה הזאת שהסרת המונע זה משהו אחר - היא סברה מאוד טובה. לכן במקרה זה צד נוסף להקל.

כ. כניסה לחדר בבית מלון בשבת

לאור כל האמור יש לומר לגבי דין נוסף. הנה כיום אין בית מלון בעולם שהדלת נפתחת עם מפתח, אם יש דבר כזה, זה במלונות של יהודים שומרי תורה ומצוות, בדרך כלל בכל המלונות בעולם יש כרטיס שאיתו ניתן להיכנס לחדר המלון וכו'. והכרטיס ההפועל שלו היא אלקטרונית, אמנם אין מנורה, רק לפעמים נדלקת מנורה קטנה, אבל המנורה הזאת היא ודאי לד ואינה מתחממת. והנידון הוא האם מותר לומר לגוי לפתוח את הדלת עם המפתח. אכן בוודאי שיותר טוב להכין את זה מערב שבת.

פעם הייתי בבית מלון בפנמה, ולפני שבת דיברתי איתם בקבלה שאני אחזור מאוחר בלילה, ומה ניתן לעשות כדי שאוכל להיכנס, והם אמרו לי, שאני יכול לומר להם והם ישלחו מישהו לפתוח לי את הדלת. כמו כן ישנה אפשרות להשאיר את הדלת לא סגורה, אבל כבר קרה כמה פעמים שהשאירו את הדלת לא סגורה, וכתבנו 'נא לא להפריע', וזה לא עזר, ובבילה ראינו שהם סגרו את הדלת. על כל פנים בוודאי שמותר לומר לגוי, כי הגוי עושה פעולה של דרבנן. ואמירה לגוי זה דרבנן, שבות דשבות במקום צורך.

כא. לומר במפורש לגוי באיסור דרבנן במקום צורך

יש שרוצים לומר שאסור לומר לגוי בפירוש אלא רק לרמוז. אבל אני חושב שבכגון דא אם יש צורך לומר לו, יהיה מותר לומר לו אפילו בשבת. משום שכאמור זה רק הסרת המונע. שהרי בסך הכל מסיר את המונע מלהיכנס לחדר. היה אחד שפעם סיפר לי, שהוא בא לבית המלון בליל שבת, ולא היה יכול להיכנס לחדר כי צריך להעביר את הכרטיס, והוא למד שאסור לומר לגוי בפירוש, רק לרמוז לו. [- באופן כללי יש לדון איך הוא טלטל את הכרטיס, כי יש מקום לדון אם זה מוקצה. היום אף אחד לא משתמש בכרטיסים הללו לא לסימניה וכיו"ב, ואכמ"ל]. אבל הוא לקח את הכרטיס, כשהוא הגיע לחדר הוא ישב שם על הריצפה, והשטית, והמתין שיבוא גוי... וכך המתין הרבה זמן, עד שהגיעה לשם איזו גויה זקנה והוא ניגש אליה, ואמר לה שהוא לא מצליח לפתוח את הדלת... הזקנה התפללה, איך אתה לא מצליח?! זה דבר כל כך פשוט וקל! בוא ואראה לך... לקחה את הכרטיס ופתחה לו את הדלת. הוא אמר לה תודה רבה, אבל היא לא ויתרה לו, היא סגרה את הדלת ואמרה לו, עכשיו נראה אם אתה יודע לפתוח... למעשה, היה מותר לו לומר לה במפורש: אני יהודי ולי אסור לפתוח את הדלת! הוא לא היה צריך לשבת שבעה על הרצפה...

פעם הייתי בפנמה ויש שם מלון שהדלת היא חשמלית. ולמלון הזה היתה גם עוד דלת צדדית שלא היתה חשמלית. והרבה שמיגיעים לשם, היו משתמשים בשבת בדלת הצדדית. פעם אחת הגעתי וביים שישי הלכתי לבדוק והנה אני רואה שסתמו את הדלת. אין אפשרות להיכנס מהדלת הצדדית אלא רק מהכניסה הראשית שזה נפתח ונסגר אוטומטית. אז גם שם, אני יכול לבקש מגוי שיבוא איתי, וממילא הדלת תיפתח מחמתו, הרי זה עין אלקטרונית שמפעילה מנוע חשמלי. זה שבות דשבות במקום צורך, וזה גם כן רק הסרת המונע.

למעשה אמרתי להם מראש שאני צריך שיפתחו לי, ואכן כשהגעתי וראו אותי בחוץ, הם שלחו גוי שפתח עבורי את הדלת, וכשהגעתי לדלת הגוי כבר הלך, ונוצר מצב שאם אני הולך אני גורם שהדלת תיסגר...

פעם היה מקרה כזה בירושלים, לפני הרבה שנים היה גביר גדול שהתארך כאן בבית מלון, וביום שבת אחרי הצהריים ישב בלובי, והיה צריך להתפנות ונכנס לחדר השירותים של הלובי, כשהוא נכנס הוא מבחין שהתחיל לרדת מים, והוא הבין שיש שם עין אלקטרונית, וממילא כאשר יזוז משם המים יפסקו... אחרי שבת הוא בא ושאל אותי מה עליו היה לעשות, אם מותר לו ללכת, או שהיה עליו להישאר לעמוד שם עד צאת השבת. אני צחקתי

ואמרתי לו, תגיד לי את האמת, מה עשית? והעשיר הזה עונה לי, הרב, תבין אותי, חטאתי, עוונתי, פשעתי - לא נשארתי שמה. וכי אני צריך להישאר שם כל השבת?! ואז אמרתי לו, לא חטאת, לא עוית ולא פשעת, זה מותר. וכמו כן גם במקרה של הדלת, זה מותר, כיון שזה פסיק רישיה דלא נחא ליה. וכי אני אכפת לי שהדלת תיסגר עכשיו?!

יש ספר אחד שכתב, שאם אדם נכנס לשירותים ונדלק האור, הוא לא ידע שזה נדלק כשנכנסים, והוא כותב בשם הגרש"ז אויערבאך [- אני לא מאמין שזה נכון...]. שיקרא לגוי שייכנס, ואז הוא יצא. למעשה, אם תעשו דבר כזה הגוי יהרוג אתכם במקום... מה זה?! אבל כפי שאמרתי מותר לצאת מהשירותים, למרות שבכך האור ייכבה. כמובן שיותר טוב שלא להגיע למצב כזה, אבל אם אין ברירה - מותר. כי זה פסיק רישיה דרבנן כי זה כיבוי, דלא נחא ליה - כי לא איכפת לו האור ייכבה או יישאר דלוק. וכאמור, לא נחא ליה היינו לא איכפת לי.

כיבוי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא אם כן מתכוון לעשות פחמים. אכן במתכת, גם הרמב"ם שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מהתורה, מודה שהכיבוי בה הוא רק מדרבנן, לכן במקרה כזה בוודאי שיהיה מותר לצאת מהשירותים.

כב. אור שנדלק כשעוברים לידו

יש מקומות היום שבבתים נדלק בחדר המדרגות מנורה בכל קומה. הכי טוב שבמקומות הללו לדאוג שתהיה מנורה נוספת בכל קומה. הבעיה היא שהגויים לפעמים לא מסכימים. בצרפת למשל, מישהו אמר לי שהיה פעם בית משפט על זה, ושום דבר לא עזר, הגויים לא מסכימים. הם אומרים שזה לא בטיחותי, שהרי אם בא גנב והאור נדלק, זה יבדוק אותו. מאידך להחזיק גוי שילווה אותו כשנכנס לבניין בצרפת זה עולה הרבה, לעומת זאת יש מקומות שזה בזול כמו בדרום אמריקה. לכן אמרתי למי ששאל אותי על כך בצרפת, שיקנה כלב קטן, מותר לגדל כלב קטן [- דיברנו פעם על הנושא הזה...], והכלב תמיד רץ לפני אדוניו וממילא יידלק האור מחמת הכלב. הבעיה היא שלפעמים הכלב יורד מהר מהר ובעליו לא מספיק לרוץ אחריו. לכן שיחכה עד שהכלב יחזור אליך. כשהוא רואה שאתה לא בא הוא חוזר אליך.

כמו כן גם אם הולך עם גוי, הוא לא צריך ללכת עם גוי אחד לפניו וגוי אחד אחריו כדי שהראשון ידליק והשני יכבה. גם מצד שהמנורה לא נכבית מיד, זה לוקח כמה שניות, וממילא יש בזה צד נוסף להקל שזה גרמא. וגם מהסיבה שאמרתי שזה פסיק רישיה דלא נחא ליה דרבנן. ומותר.

כג. 'מצב שבת' במקרים החדשים

היום יש דור חדש של מקררים, כך קוראים לזה 'דור חדש', שיש בהם הרבה חישנים וכו', ולפעמים בפתיחת המקרר זה איסור לכל הפחות דרבנן, כגון שמפעיל מאוורר וכיו"ב. לכן ב"ה, כאן בארץ ישראל, וגם בחוץ לארץ בהרבה מקומות, ישנם טכנאים שמבינים בדברים האלו, ואפשר לעשות את זה במצב של שבת, שלוחצים על איזה כפתור והמקרר הופך להיות במצב של שבת, וכל פעולת המקרר בשבת משתנה בצורה כזאת שאין בעיה בפתיחה או בסגירה.

בזמנו, כשהמציאו את המקרר, היה טרמוסטט, ולכן ביביע אומר כבר בחלק הראשון (חלומי סימן כג) דן במה שהפוסקים דיברו בזה לפני כ-70 שנה ויותר. החזון איש דיבר על הנושא הזה והוא דן האם יהיה מותר לפתוח את הדלת של המקרר, האם זה גרמא או פעולה בידים. היו כאלו שהיו עושים בזמנו שעון שבת, באותה תקופה המציאו את זה, והמקרר היה נכבה מידי פעם לחצי שעה ורק אז היו פותחים את המקרר.

למעשה, אאמ"ר מרן זצוק"ל ביביע אומר תיר לפתוח את הדלת של המקרר. כתבתי על כך באריכות בהלכה ברורה חלק י"ז והבאתי שכמעט כל הפוסקים התירו. אאמ"ר מרן זצוק"ל בעצמו, היה אומר לי לפתוח עבורו את המקרר, למרות שדעתו הייתה שזה מותר לגמרי, הוא רצה להחמיר על עצמו. היום במקררים של מצב שבת, שזה נעשה תחת השגחה של כאלו שמבינים בהלכה וגם בטכנולוגיה, [- זה חשוב מאוד שיהיו מהנדסים שיוודעים הלכה, או תלמידי חכמים שיוודעים הנדסה, יש הבדל מסוים ביניהם...]. והם עוקבים שהמקרר נעשה בצורה כזאת שזה פותר את כל הבעיות ההלכתיות. וכל מי שקונה מקרר חשוב מאוד שיבדוק את הנושא הזה, כדי שלא ייכשל בשאלות של חילול שבת. ומה שאאמ"ר מרן זצוק"ל כתב בזמנו להתיר, זה היה מתאים לזמנו שהיה טרמוסטט, זה לא נדלק מיד בפתיחת הדלת, ויכול להיות שפותח את הדלת כמה דקות ולא יקרה כלום, לעומת זאת יכול להיות שאחרי שתי שניות זה יתחיל לפעול. לכן בזה אאמ"ר התיר. אבל כיום שיש מקררים שבאופן מיידי בפתיחת הדלת המאוורר כבה או נדלק, ולא מספיק רק לכבות את המנורה, לכן כדאי וראוי לקנות מקרר שיש בו אפשרות של 'מצב שבת'.